

国信用信息共享平台共享，违约相关材料归入本人人事档案」。另一句是「履约任务完成前不得定向地（市、州、盟）之外从教，不得被招录（聘用）为其他公务人员。完成履约任务后即修复相关信用」。协议约定的服务期没干满之前，别的公职岗位报不了；干满了，信用记录才恢复。第六条：录取后经考察不适合从教的，入学 1 年内退还已享受的公费教育费用，并调整到非师范专业。第十四条：没在规定学习年限内取得教育硕士学历学位证书和教师资格证书的，按违约处理，退费并缴纳违约金。第二十一条：各地在现有事业编制总量内，解决公费师范生到中小学任教所需编制。农村订单定向免费医学生看另一份通知。录取后、获得入学通知书前，须与培养学校和定向就业所在地县级卫生健康、人社部门签署协议。协议里要「承诺毕业后到定向农村基层医疗卫生机构服务 6 年」。履约就是按协议去指定的地方干满。履约报到就业后，须参加 3 年全科专业住院医师规范化培训，简称规培。规培就是毕业后在医院按统一标准接着练本事的阶段。培训期间原人事、工资关系不变。违约记录归入个人人事档案，并作为医疗卫生机构等行政事业单位公开招聘（招聘）、住院医师规范化培训招收、研究生招生录取的诚信评价依据。恶意违约的人，通过「信用中国」网站全国公示，并实行失信联合惩戒。违约的培训年限不计入服务期。没按协议退还费用和违约金的，由县级卫生健康行政部门通过法律途径追缴（全国）

- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2024). 关于转发教育部等部门《教育部直属师范大学本研衔接师范生公费教育实施办法》的通知（国办发〔2024〕27 号，第二、三、六、九、十三、十四、二十一条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202406/content_6957261.htm；国家卫生健康委、中央编办、国家发展改革委、教育部、财政部、人力资源社会保障部、国家中医药局 (2019). 关于做好农村订单定向免费培养医学生就业安置和履约管理工作的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-11/13/content_5451684.htm
- 备注：2024 年那份办法把公费师范生改成了「本研衔接」（本科接着读教育硕士）。2018 年的老办法已经废止，网上还在传的「本科毕业直接任教」是旧说法。办法发布前已经签了协议的，按原协议走。「有编制」不等于「进去就不用管」：编制要在现有总量里腾，具体岗位由地市组织用人学校专门招聘，你和学校互相挑。定向医学生服务期满想走是可以的，文件写明「服务期满，对自主择业的应予同意」。已经违约的也有把违约记录消掉的办法，代价是按原协议、或者改到省内其他农村基层机构再干满至少 6 年，已交的费用和违约金不退。医学生还要算上 3 年规培的时间，整个周期比师范长。各省还有自己的公费师范生和定向医学生计划，条件由省里定，填志愿前看当年本省的招生文件。

14. 想出国打工，先查这家公司有没有对外劳务合作经营资格：它不得向你收押金

- 成本：不花钱。出发前花十几分钟核一下公司资质，再把两份合同看完。
- 说人话：出国打工这件事，法律管的不是你，是组织你出去的那家公司。只有拿到对外劳务合作经营资格证书、又办了登记的企业才能干这个。听到「先办旅游签过去再转工签」，这句话本身就说明对方在违法。公司也不得以任何名目向你收押金，或者要你拿财产做担保。
- 收益：《对外劳务合作管理条例》第五条：从事对外劳务合作应当经省级或者设区的市级商务主管部门批准取得经营资格。这个经营资格就是那张对外劳务合作经营资格证书，没有它就不能组织人出国干活。第七条：经营资格证书名单报国务院商务主管部门，并通报中国驻外使馆、领馆。这一条还写着「未依法取得对外劳务合作经营资格证书并办理登记，不得从事对外劳务合作」。第八条：「任何单位和个人不得以商务、旅游、留学等名义组织劳务人员赴国外工作」。第九条：企业应当自登记之日起 5 个工作日内在指定银行缴存「不低于 300 万元人民币的对外劳务合作风险处置备用金」，缴存名单向社会公布。第十条：备用金用于支付企业拒绝承担或者无力承担的应退服务费、劳动报酬和依法赔偿的损失。它还用于「因发生突发事件，劳务人员回国或者接受紧急救助所需费用」。第十一条：不得组织劳务人员赴国外从事与赌博、色情活动相关的工作。第十二条：没安排培训的不得组织出国。第十三条：应当为劳务人员购买在国外工作期间的人身意外伤害保险。第二十一、二十三条：须与国外雇主、与劳务人员分别订立书面合同，没订立的不得组织出国。第二十

五条：「不得以任何名目向劳务人员收取押金或者要求劳务人员提供财产担保」。第二十六条：合同订立之日起 10 个工作日内报商务主管部门备案。第二十九条：劳务人员实际权益与合同不符的，企业应当协助索赔；没得到应有赔偿的，有权要求企业承担赔偿责任。第三十一条：有关国家或者地区安全状况难以保障人身安全的，企业不得组织劳务人员前往。第三十七条：商务主管部门建立不良信用记录和公告制度。罚则在后面几条。第三十九条：没资格从事对外劳务合作的，查处取缔，构成犯罪的追究刑事责任。第四十条：以商务、旅游、留学名义组织出国、出借资格、组织从事赌博色情相关工作的，吊销经营资格证书。第四十三条：没签合同、或者隐瞒信息、提供虚假信息组织出国的，罚 10 万元以上 20 万元以下。还要对主要负责人罚 2 万元以上 5 万元以下（全国）

- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2012). 对外劳务合作管理条例（国务院令 第 620 号，第五、七、八、九、十、十一、十二、十三、二十一、二十三、二十五、二十六、二十九、三十一、三十七、三十九、四十、四十三条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2012-06/11/content_1091.htm
- 备注：合规的流程是这样：公司先和国外雇主签书面劳务合作合同，再和你签书面服务合同或者劳动合同。合同要写明工作内容、期限、报酬、工时、休假、社保和人身安全风险。签完 10 个工作日内，公司要报商务主管部门备案。公司还必须安排你接受技能、安全防范、外语和当地法律风俗的培训，并给你买境外工作期间的人身意外伤害保险。对方不让看合同、要押金、催你先走后补手续，就是要避开的那种公司。境外高薪招聘骗局和电诈园区见第 21 节第 5 条，出发前要查的安全提醒和 12308 在第 21 节，不重复。条例没给出去干活的人设学历或年龄门槛，门槛在公司的资质上，也在干活所在国给不给许可上。公司只能跟那个国家批准过的企业或机构签合同，不能跟国外的个人签。备用金由主管部门在公司赖账时动用，你不能自己去取。所以真出事还得先向商务主管部门投诉，第二十条给了你这个投诉权。往同一个国家或地区派超过 100 人的，要安排随行的管理人员并报使领馆备案。人少的项目没有这层保障，更要自己留好合同和转账记录。

15. 在家给境外公司远程干活，这笔钱在税法上算境内所得：个税自己报，收汇走「职工报酬」

- 成本：不花钱。每年办一次汇算清缴，时间是次年 3 月 1 日到 6 月 30 日。收汇超过年度总额的时候，还要准备一份雇佣合同和收入证明。难在这笔税得你自己记着去报。
- 说人话：这笔钱算境内还是境外，看的是你在哪儿干活，不是钱从哪儿打进来。人在国内远程给境外公司干活，算境内所得，要在境内交个税。境外公司在中国没有机构，没人替你代扣，这笔税得你自己去报。钱汇进来走「职工报酬」这条路。
- 收益：这笔钱算不算境内所得，看《个人所得税法实施条例》（国务院令 第 707 号，2019 年 1 月 1 日起施行）第三条。它写着：「除国务院财政、税务主管部门另有规定外，下列所得，不论支付地点是否在中国境内，均为来源于中国境内的所得：（一）因任职、受雇、履约等在中国境内提供劳务取得的所得」。同一部条例第六条给两个税目下了定义。一个是工资薪金：「工资、薪金所得，是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得」。另一个是劳务报酬：「劳务报酬所得，是指个人从事劳务取得的所得，包括从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得」。《个人所得税法》第六条写怎么算应纳税所得额：「居民个人的综合所得，以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为应纳税所得额」。同一条还写着「劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额」。减 20% 这一句只列了这三项，工资薪金不在其内。所以工资薪金按全额计入收入额，两个税目算出来的税不同。第九条：「个人所得税以所得人为纳税人，以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人」。第十条：「有下列情形之一的，纳税人应当依法办理纳税申报：……（二）取得应税所得没有扣缴义务人；……（四）取得境外所得」。第十一条：「居民个人取得综合所得，按年计算个人所得税……需要办理汇算清缴的，应当在取得所得的次

年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴」。钱汇进来看《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号，2007年2月1日起施行）。第九条：「对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额内的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过年度总额的，经常项目项下凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理」。第七条：「银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守本办法的相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理」。《个人外汇管理办法实施细则》（汇发〔2007〕1号）第二条：「对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元」。第十条：「境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件及以下证明材料在银行办理：……（七）职工报酬：雇佣合同及收入证明」（全国）

- 证据等级：A
- 来源：国务院（2018）. 中华人民共和国个人所得税法实施条例（国务院令 第707号，第三、六条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/22/content_5351177.htm；全国人民代表大会常务委员会（2018）. 中华人民共和国个人所得税法（2018年第七次修正，第六、九、十、十一条）. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-09/05/content_2060671.htm；国家税务总局政策法规库. 中华人民共和国个人所得税法（第六条）. <https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5193028/content.html>；中国人民银行（2006）. 个人外汇管理办法（中国人民银行令〔2006〕第3号，第七、九条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_786257.htm；国家外汇管理局（2007）. 个人外汇管理办法实施细则（汇发〔2007〕1号，第二、十条）. <https://www.safe.gov.cn/safe/2007/0105/22509.html>
- 备注：按哪个税目算，看你对方是什么关系。签的是雇佣合同、活儿听对方安排的，算工资薪金。自己按项目接活、交付成果的，算劳务报酬。两种算出来的税不一样，报之前先弄清自己是哪一种。钱汇进来时，一年等值5万美元以内的，凭身份证在银行结汇就行；超过的部分，要把雇佣合同和收入证明交给银行。别为了绕过额度找人分拆收款。以上说的是人在国内、不出境的情形。真的出境到境外给境外雇主干活是另一套，见本节第14条（想出国打工，先查这家公司有没有对外劳务合作经营资格）。以下四项本书暂未写。它们都可能有实际成本，但目前找不到可逐字核对的依据。一是这笔收入要不要缴增值税、要不要代开发票。二是长期这样做要不要办营业执照或者登记为个体户。三是能不能按劳动法向境外雇主主张权利，比如年假、加班费、解除补偿。四是数据出境与保密

16. 不进单位自己干，起步钱先看创业担保贷款：个人最高30万、财政贴一半利息

- 成本：咨询不花钱。先跑一次人社部门做资格审核，再到担保机构和经办银行（放贷款的银行）各办一次手续。难在借来的钱终究要还。
- 说人话：如果一定要借钱起步，先看这笔有财政贴息的。个人最高能借30万元，最长3年，利息由财政替你出一半。有个硬条件常被忽略：申请时你和配偶名下不能有别的贷款，只有助学贷款、脱贫人口小额信贷、房贷、车贷和5万元以下的小额消费贷不算在内。
- 收益：个人申请条件写在《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金〔2023〕75号）第六条。第一个条件是要属于重点就业群体。文件列的是城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、退役军人、刑满释放人员。还有高校毕业生（含大学生村官和留学回国学生）、化解过剩产能企业职工和失业人员。还有返乡创业农民工、网络商户、脱贫人口、农村自主创业农民等。第二个条件是名下不能有别的贷款：「除助学贷款、脱贫人口小额信贷、住房贷款、购车贷款、5万元以下小额消费贷款（含信用卡消费）以外，申请人提交创业担保贷款申请时，本人及其配偶无其他贷款」。第九条：「对符合条件的创业担保贷款，财政部门给予贷款实际利率50%的财政贴息。对展期、逾期的创业担保贷款，财政部门原则上不予贴息」。贴息就是利息由财政替你出一半。展期是到期后再往后延，逾期是过期没还，这两种情况财政不再替你出。第十条：个人申请的10万元以下创业担保贷款原则上取消反担保，不必再另外找人、或者拿财产给担保机构做担保。第十一条：纳入奖补支持范围的个人创业担保贷款「额度不超过30万元，贷款期限不超过3年」。合伙创业可适当提高，最高不超过个人额度上限之和的110%。奖补支持的贷款利率上限分三档：东部地区为LPR+50BPs，

中西部地区 LPR+150BPs，脱贫地区 LPR+250BPs。LPR 是银行贷款市场报价利率，BPs 是利率的计量单位，加得越多利息越高。「还款积极、带动就业能力强、创业项目好」的，到期后可继续申请，累计次数不超过 3 次。第八条：申请人先向当地人力资源社会保障部门申请资格审核，再向担保机构和经办银行提交申请。第十二条：经省级人民政府同意，各地可扩大支持范围、提高额度和贴息比例（全国）

- 证据等级：A
- 来源：财政部 (2023). 关于印发《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知（财金〔2023〕75 号，第六、八、九、十、十一、十二条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202309/content_6903691.htm
- 备注：财政替你出一半利息，不改变「借的钱要还」这件事。本书在第 12 节第 1 条的立场没变：创业只拿亏得起的钱，不动家底，不给公司贷款签个人担保，配偶更不要跟着签。如果你已经决定要借，这种政策贷款是利息最低的那一档，别去碰消费贷和民间借贷。额度和适用范围各省可以往上调，实际能批多少，以当地人社部门当年的说法为准。2020 年疫情期间那份「个人最高 20 万」的通知是临时文件，现在看这份办法。开店是办个体户还是开公司、许可证、报税和退场，见第 12 节。失业期间的培训补贴、社保补贴和就业见习，见第 7 节第 13 条（职业培训补贴）。

32. 出国留学：身份、打工、保险和回国认证

本节算钱和人身自由两笔账，不讨论该不该出国，也不比较学校好坏。下面四件事不知道就要吃亏：签证身份怎么才算没断、打工时数的上限在哪、哪几笔保险和费用是必须交的、回国以后这张文凭能不能被认。

覆盖美国、加拿大、英国、澳大利亚四个国家，数字一国一国列。来源是各国移民局和中国教育部的官方网页。各国的留学政策改得很勤，比中国的法规还勤。本节所有数字的截至日期是 2026 年 9 月。出发前和每次续签前，都照来源栏的链接自己再查一遍。

人在境外出了事怎么找使领馆、12308 能管什么、境外医疗和转运保险怎么买，见第 21 节。读书还是打工那道账，见第 23 节。账号被盗见第 14 节，电信诈骗见第 8 节。这些都不重复写。

1. 交学费之前先查学校在不在留服中心的认证院校名单里

- 成本：不花钱。在留服中心的「认证院校查询」里输一次学校名，几分钟就查完
- 说人话：回国以后，这张文凭要用来考公、进国企、落户、评职称，就得先过一道认证。认证由教育部留学服务中心做。学校不在能认证的名单里，学费和时间就白花了，文凭在国内用不上。查名单不花钱，查完再交学费。
- 收益：中国（教育部）留学服务中心有一个认证院校查询入口。你可以按国家查，也可以按学校名字查。查的是这所学校发的学历学位在不在认证范围里。另外，教育部教育涉外监管信息网还公布中外合作办学和境外办学的监管信息
- 证据等级：A
- 来源：中国（教育部）留学服务中心. 认证院校查询. <http://yxcx.cscse.edu.cn/>；教育部教育涉外监管信息网. <https://jsj.moe.gov.cn/>
- 备注：中介嘴上说「教育部认可」不算数，以你自己上网查到的结果为准。名单会变，入学时在名单里，毕业时不一定还在，所以读书期间每年复查一次。中外合作办学的项目另有一套认证注册的制度。2008 年以后入学的，可以凭姓名和身份证号，在涉外监管信息网查自己的注册序号。

2. 盯住美国 F-1 新规的官司：「最长四年、读完 30 天内走」原定 2026 年 9 月 15 日生效，前一天被法院暂停，眼下仍是「读完为止」

- 成本：不花钱。把 I-20 上的项目结束日期抄进日历，提前 90 天提醒一次。I-20 是学校发给你的留学资格证明。另外每学期看一次学校国际学生办公室的通知，看这场官司有没有新进展
- 说人话：美国原本要把 F-1 改成最长四年、读完 30 天内走。生效前一天，联邦法院把它暂停了。所以眼下还是老规矩：读多久算多久，读完有 60 天准备走人。暂停不是废除，政府还能上诉，规矩随时可能再变。
- 收益：国土安全部 2026 年 7 月 17 日公布了一项规则，原定 2026 年 9 月 15 日生效。内容是 F-1 学生不再按「读完为止」入境，改成固定期限，最长四年，到期要另外申请延期。读完或者实习结束后，只留 30 天准备离境。2026 年 9 月 14 日，马萨诸塞州联邦地区法院的 Saylor 法官依《行政程序法》第 705 条，推迟了这项规则的生效。暂停管全国，管整份规则。法院没有撤销这项规则，撤销的请求被驳回，但允许以后再提。案子还在继续审。按法院这道命令，F、J、I 三类签证的人仍按「读完为止」入境，60 天离境宽限期照旧，也不需要另外申请延期
- 证据等级：A
- 来源：DHS (2026). Establishing a Fixed Time Period of Admission and an Extension of Stay Procedure for Nonimmigrant Academic Students, Exchange Visitors (2026-07-17 公布，原定 2026-09-15 生效). <https://www.federalregister.gov/documents/2026/07/17/2026-14439/establishing-a-fixed-time-period-of-admission-and-an-extension-of-stay-procedure-for-nonimmigrant>；Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration v. U.S. Department of Homeland Security, No. 1:26-cv-13799-FDS (D. Mass. Sept. 14, 2026), 法院案卷. <https://www.courtlistener.com/docket/74661796/presidents-alliance-on-higher-education-and-immigration-v-united-states/>；Yale Office of International Students & Scholars

(2026-09-14). Important Update: Court Action on the D/S Rule. <https://oiss.yale.edu/news/important-update-court-action-on-the-ds-rule>; AILA (2026). One Day Before Taking Effect, Federal Court Postpones the F, J, and I Fixed Admission Period Rule. <https://www.aila.org/blog/think-immigration-one-day-before-taking-effect-federal-court-postpones-the-f-j-and-i-fixed-admission-period-rule>; 8 CFR 214.2(f). <https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-214/section-214.2>

- 备注：本条截至 2026 年 9 月 25 日。政府可以向第一巡回上诉法院上诉，国土安全部也可以改好规则重新发布。所以要读好几年的人，别假定老规矩会一直不变。法院定了 2026 年 10 月 2 日再开庭听双方汇报进展，过了那天再看一次学校的通知。新规如果以后生效，要延期就得在期限到期之前另外申请，不会自动续上。老规矩下，提前不读了的，离境期限和读完的不一样，先问学校国际学生办公室。J 签证在同一份规则里，细节和 F-1 不一样，按自己的签证类别去查。

3. 打工时数是美加英澳四国都写死的红线，超一小时就是违反签证条件

- 成本：不花钱。自己按周把工时记下来。难在雇主会说「多干几个小时没人查」，这话不能信
- 说人话：四个国家都给学生签证的打工时间定了上限。超了就是违反签证条件，可能被取消签证、被遣返，以后再申请也会被追问。上限是：美国每周 20 小时，英国读学位每周 20 小时、学位以下 10 小时，加拿大每周 24 小时，澳大利亚每两周 48 小时。打两份工要合起来算。
- 收益：美国的 F-1 学生，校内打工在学期中每周不得超过 20 小时。经批准的校外兼职同样是每周 20 小时。假期可以全职。依据是美国联邦移民法规 8 CFR 214.2(f)(9)。英国的学生签证，读学位及以上课程的，学期内每周 20 小时，学位以下的每周 10 小时。非全日制课程一律不得打工。还不得自雇（自己给自己干活），也不得做职业运动员或者演艺工作。依据是英国移民规则里管学生的那一部分，附录 Student ST26.1、ST26.5。加拿大符合条件的全日制学生，校外打工每周最多 24 小时，依据是加拿大移民法实施条例 IRPR 第 186(v) 条。澳大利亚的学生签证，课程进行期间每两周最多 48 小时。研究型硕士、博士和他们的家属不受这个限制
- 证据等级：A
- 来源：8 CFR 214.2(f)(9). <https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-214/section-214.2>; UK Home Office. Immigration Rules Appendix Student (ST26.1、ST26.5) . <https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-student>; IRCC. Work off campus as an international student. <https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/work-off-campus.html>; Australian Government Department of Home Affairs. Student visa (subclass 500). <https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500>
- 备注：美国的校外打工必须先获批。申请打工许可的 I-765 还在审的时候，就不能开工。加拿大的旧许可上印的是每周 20 小时，只要还符合条件，实际可以做到 24 小时，以现行规定为准。英国不许自雇那条管得很宽：接私活、开网店、做自由职业都算。

4. 身份的根是「全日制在读」：休学、退学、转学空档期一律不能打工

- 成本：不花钱。停课、休学、换学校之前，先找学校的国际学生办公室，问清楚自己的身份状态
- 说人话：能不能打工，看你是不是正在全日制上学。一旦休学、退学、被开除，或者转学期间没在上课，打工资格当场就没了。这时候接着干，就是非法打工。很多人以为签证没到期就没事，其实身份早断了。
- 收益：加拿大明文规定，在获批的休学期间不得校外打工。转学期间没有在学习的，也不得校外打工。要等恢复学业以后，才能重新开始工作。美国的校内打工资格只给 SEVIS 里身份为 Active 的 F-1 学生。SEVIS 是美国的留学生身份档案系统，Active 是在读有效。这些学生还要维持全日制课业。英国的打工许可按课程类型给，非全日制课程不得打工
- 证据等级：A
- 来源：IRCC. Work off campus as an international student. <https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/work-off-campus.html>; U.S. Department of Homeland Security, Study in the States. Working in the United States. <https://studyinthestates.dhs.gov/students/>

[work/working-in-the-united-states](#); UK Home Office. Immigration Rules Appendix Student (ST26.1) .
<https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-student>

- 备注：课业压力大，想减课之前先问清楚：减到多少就不算全日制了。这一条比打工更早出事。被学校开除、或者项目被终止的，身份通常当天就断。别等学校发正式信再行动。

5. 美国：搬家后 10 天内必须报新地址

- 成本：不花钱。在线提交一次改址，十分钟
- 说人话：在美国换了住的地方，法律要求 10 天之内通知移民局。不报不是小事。一来它本身违法，二来移民局寄给你的信会寄丢。
- 收益：美国联邦移民法规 8 CFR 265.1 规定，按法律要登记的外国人，地址变了以后 10 日内要报告。报给 USCIS（美国移民局），按它要求的办法报，既报地址变了这件事，也报新地址
- 证据等级：A
- 来源：8 CFR 265.1. <https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-265/section-265.1>; USCIS. AR-11, Alien's Change of Address Card. <https://www.uscis.gov/ar-11>
- 备注：报了移民局，学校那边的 SEVIS 记录（你的留学生身份档案）还要另外更新。其余三个国家也都要求换了地址就通知移民局或者学校。期限和办法各国不同，按你所在国移民局的网页办。

6. 出发前和在读期间，看一眼教育部的留学预警

- 成本：不花钱。出发前看一次，以后每学期看一次
- 说人话：教育部会对某个国家或者地区专门发预警，说那里近期的治安或者政策对中国留学生不利。这是官方公开发布的风险提示，白纸黑字能查到，比中介的说法可靠。看一眼不花钱。
- 收益：教育部通过教育涉外监管信息网发布留学预警。2025 年一共发了 4 号。第 1 号提示美国有关州通过的高等教育法案里含有涉华消极条款（2025-04-09）。第 2 号和第 3 号两次提示菲律宾针对中国公民的案件多发、留学环境不佳（2025-07-18、2025-08-30）。第 4 号提示日本治安形势和留学环境不佳，建议谨慎规划赴日留学（2025-11-16）
- 证据等级：A
- 来源：教育部教育涉外监管信息网. 预警信息. <https://jsj.moe.gov.cn/>；教育部发布 2025 年第 4 号留学预警. <https://jsj.moe.gov.cn/n2/2/2/2060.shtml>；第 1 号. <https://jsj.moe.gov.cn/n2/2/2/2001.shtml>
- 备注：预警不是禁令，也不是说不能去，它给你一个掂量当地风险的官方依据。预警名单随形势变，本节不长期跟着更新，以网站上当期的页面为准。境外人身安全和领事保护见第 21 节。

7. 澳大利亚：OSHC 必须覆盖全程且中间不能断，落地拿不出保险可能被拒绝入境

- 成本：数千到上万元人民币。按签证时长一次性买，读几年买几年
- 说人话：澳大利亚把留学生医疗保险写进了签证条件，不是可买可不买。保险要盖住整个停留期。续签换保单的时候，中间不能有空档。入境时拿不出保险证明，可能当场被拒绝入境。家里人来陪读，每个人都要单独买一份。
- 收益：澳大利亚内政部规定，学生签证申请人和他的家属要买海外学生医疗保险（OSHC），而且在澳大利亚停留的全程都要有，不能断。保险要由澳大利亚认可的保险机构提供。符合可以免买的豁免情形的除外。新保险和前一个签证的保险之间不得有空档。入境时拿不出已经投保的证明，可能被拒绝入境。比课程开始时间更早入境的，保险起始日要写实际抵达澳大利亚的那一天
- 证据等级：A
- 来源：Australian Government Department of Home Affairs. Student visa (subclass 500). <https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500>
- 备注：学校代办的，要问清楚保险公司名称、保单起止日期和保单号，签证申请里要填这些。买短了会让续签出问题，宁可买到毕业以后再多留一点。

8. 英国：签证费之外还有一笔按年收的医疗附加费，学生每年 776 英镑，申请时一次付清

- 成本：签证费 558 英镑。医疗附加费每年 776 英镑。两笔都在申请时一次交清

- 说人话：去英国要交的钱不止签证费。还要按签证年数预交医疗附加费，交了才能用英国的国民医疗服务。两年的签证就是一次交 1552 英镑。再加上签证费，出发前这一笔要一次交清，做预算别漏了。
- 收益：英国学生签证的费用是 558 英镑。在英国境外申请、在境内延期或者转换，都是这个数。另外还有医疗附加费，交了才能用英国的国民医疗服务，按签证年数在申请时一次预交。学生本人和他的家属是每年 776 英镑，比如 2 年的签证就是 1552 英镑。其他类别的申请人是每年 1035 英镑。签证超过 6 个月、不足 1 年的，按整年收取
- 证据等级：A
- 来源：UK Government. Student visa. <https://www.gov.uk/student-visa>; UK Government. Pay for UK healthcare as part of your immigration application. <https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application>
- 备注：金额和汇率都会变，按来源里那两个页面上的当期数字算。读学位课程、年满 18 岁的，一般最长能待 5 年，学位以下的是 2 年。按这个年数估算要交多少附加费。

9. 回国前留出认证时间：留服认证要 10 到 20 个工作日

- 成本：线上申请，线上缴费。准备材料加上审核，按工作日算，前后一个月上下
- 说人话：国外的学历回国要用，得先做学历学位认证。光是审核就要 10 到 20 个工作日。赶上求职季，或者材料被退回来，还要更久。秋招、考公报名、落户都有截止日期，别等到要用了才开始办。
- 收益：国（境）外学历学位认证在中国（教育部）留学服务中心的网上服务大厅办。流程是四步：注册并实名认证，在线提交申请和材料，在线缴费，等评估和审核。公布的认证工作时限是 10 至 20 个工作日。工作日不含周末和节假日，这段是留服中心审核用的时间
- 证据等级：A
- 来源：中国（教育部）留学服务中心. 网上服务大厅·学历学位认证. <http://zwfw.cscse.edu.cn/>
- 备注：要交的材料有这几样：文凭证书，护照或者通行证，居留卡或者签证签注，证件照片，授权声明。出国期间的出入境记录由系统自己调取，所以在外期间的签证页别丢。留服中心网站上还会发公告，说哪些认证书作废、暂停受理哪所学校的认证申请。办之前先看一眼有没有涉及自己的学校。

10. 认证被「加强审查」的学校每年都在加，花钱买文凭这条路已经走不通

- 成本：不花钱。报名之前，在留服中心的通知公告里搜一次学校名
- 说人话：留服中心会点名一批国外院校，对它们的学历认证单独加强审查，也会暂停受理个别学校的认证申请。被点名的往往就是宣传里「免语言、免出境、几个月拿硕士」的那种。报名前搜一次学校名，比事后申诉省事得多。
- 收益：中国（教育部）留学服务中心一直在发公告，对部分国外院校的学历学位认证加强认证审查（对这些学校的文凭单独多查一道）。最新一份是第九号（2025-10-28）。留服中心还发过暂停受理个别境外院校认证申请的公告，也发过提示，说有人借国（境）外学历学位认证实施诈骗
- 证据等级：A
- 来源：中国（教育部）留学服务中心. 关于对部分国外院校学历学位认证加强认证审查的公告（九）（2025-10-28）. <https://www.cscse.edu.cn/cscse/sy/tzgg/2025102809225023345/index.html>; 中国（教育部）留学服务中心. <https://www.cscse.edu.cn/>
- 备注：「加强审查」不等于一定认证不了，但会要求你补交更多材料，时间也更长。凡是承诺「包认证」「内部渠道加急」的中介都是骗局，留服中心专门发过防诈骗提示。跨境找人代写论文、代上网课，被查到除了学历作废，还可能影响签证记录。

33. 残疾之后怎么活

这一节写的是残疾已经发生之后的日子。怎么防住致残，在第 1 节和第 13 节，这里不重复。

四种口径分开算，不互相换算。急症和并发症那几条按死亡率算。补贴、待遇、打官司那几条按金钱算。上学、办事那几条按时间算。精神障碍住院、行为能力和监护那几条按人身自由算。

世界卫生组织的说明书给了三个数字。全球约有 13 亿人存在显著功能障碍，占世界人口的 16%，大约每六个人里有一个。部分残疾人比没有残疾的人早死最多 20 年。残疾人得抑郁、哮喘、糖尿病、卒中、肥胖或者口腔健康不良的风险是两倍。这些差距里，很大一部分不是残疾本身造成的，是看不上病、上不了学、找不到工作、出不了门造成的。所以这一节的条目，一半是身体，一半是程序和权利。已经写在别处的五件事，这里只指路，不重复。残疾人证怎么办、七个类别和一到四级怎么评，见第 24 节第 10 条（残疾人证）。伤残鉴定要等到什么时候做，见第 24 节第 9 条（伤残鉴定）。残疾人两项补贴怎么领，见第 7 节第 8 条（两项补贴）。工伤的劳动能力鉴定和伤残等级换算成多少钱，见第 19 节第 14 条（劳动能力鉴定）。重度失能的长期护理保险怎么申请，见第 17 节第 7 条（长期护理保险）。那一条写在「家里有老人」那节，但这项待遇没有年龄门槛，年轻人一样能领。

本节大部分条目的受益人是你自己和家人，属于最高的两档。涉及别人的地方在备注里单独写。

本节条目按主题分成下面几块，括号里是条号。

身体和康复：脊髓损伤后突然剧烈头痛（第 1 条），轮椅坐垫换成减压型（第 5 条），别买能治好瘫痪的疗法（第 6 条），在正规机构做康复（第 16 条），听力下降配助听器（第 17 条）。

待遇和补贴：去残联把待遇一次问全（第 7 条），残疾孩子申请康复救助（第 8 条），坡道扶手浴室改造申请补贴（第 9 条），个人所得税减征（第 11 条）。

找工作和维权：求职时主动说明持证（第 10 条），因残疾被拒招可以告（第 20 条）。

上学和出行：带导盲犬进公共场所（第 12 条），高考申请合理便利（第 13 条），学校不得拒收残疾孩子（第 14 条），双下肢没了也能考驾照（第 15 条）。

心理和照护者：致残后头十年的自杀风险（第 2 条），照护者顾好自己的身体（第 4 条）。

精神障碍和监护：精神障碍住院以自愿为原则（第 3 条），认定行为能力要向法院申请（第 18 条），监护人按法定顺序定（第 19 条）。

1. 脊髓损伤之后突然剧烈头痛、出汗，先扶坐直、松开衣物，同时叫 120

- 成本：不花钱。三个动作，几十秒做完。
- 说人话：脊髓损伤的人，身体的报警线路断了一截。膀胱憋着、衣服勒着，本人可能没感觉，血压却会猛往上冲。信号是突然剧烈头痛和出汗。这时先把人扶坐直、松开勒紧的衣物、看是不是憋着尿，同时叫 120。
- 收益：这种发作叫自主神经反射异常。一篇系统综述检索了 Medline、CINAHL、EMBASE 和 PsycINFO 四个数据库，纳入 31 项研究，其中 6 项是随机对照试验。综述写明，发作当时的非药物处理是三步：把患者摆成直立体位、松开紧身衣物、去除诱发刺激。这三步的依据是临床共识和生理学数据，属于第 5 级证据。血压持续升高时才用降压药，其中哌唑嗪有第 1 级证据，硝苯地平 and 前列腺素 E2 有第 2 级证据。综述还写明，预防发作的策略主要针对泌尿生殖系统和手术这两类常见诱因，多数只有第 4 级和第 5 级证据支撑
- 证据等级：B
- 来源：Krassioukov A, Warburton DE, Teasell R, Eng JJ; Spinal Cord Injury Rehabilitation Evidence Research Team (2009). A systematic review of the management of autonomic dysreflexia after spinal cord injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 90(4):682-695. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2008.10.017>
- 备注：定 B 是因为那三个现场动作背后没有随机对照试验，只有共识和生理学推理。综述自己也说，这些办法多数只有非对照研究支撑。用药那一段是医生的事，家里不要自己给降压药。让人躺平会让血压更高，所以要扶坐直。家属和护工也要会这三步。别把它当普通头痛扛过去。

2. 致残之后的头十年是自杀的高风险期，别当成「想开点」就行的事

- 成本：不花钱。打一个电话，或者挂一次号。
- 说人话：刚残疾那几年，自己或者家人情绪垮掉，是常见的，不是意志力的问题。英国两家脊髓损伤中心的长期随访发现，这群人的自杀率是普通人的五倍。九成以上的自杀发生在受伤后的头十年。受伤原因本身就是自杀的人，风险还要高出一截。
- 收益：研究跟踪了 1991 到 2010 年新入院、熬过伤后第一年、出院时有神经功能缺损的 2304 例外伤性脊髓损伤患者，随访到 2014 年底。其中 63 例（2.7%）的受伤原因本身就是自杀未遂。到随访结束共 533 人死亡，其中 4.2% 死于自杀，91% 的自杀发生在受伤后的头十年。按年龄标化的自杀死亡率是每年每 10 万人 62.5 例（95% CI 36.4–88.6，可信范围），是 2014 年英格兰和威尔士普通人群自杀率（每 10 万人 12.2 例）的五倍。因自杀未遂致伤的那部分人，和其他致伤原因相比，死亡的比值比是 4.32（ $P<0.001$ ），自杀的比值比是 9.46（ $P<0.001$ ）
- 证据等级：A
- 来源：Savic G, DeVivo MJ, Frankel HL, Jamous MA, Soni BM, Charlifue S (2018). Suicide and traumatic spinal cord injury - a cohort study. *Spinal Cord*, 56(1):2-6. <https://doi.org/10.1038/sc.2017.98>
- 备注：这项研究只看了脊髓损伤，套到失明、截肢、烧伤这些别的致残原因上属于往外推。它能说明的是时间窗：风险不是出院就过去了，要盯十年。要人陪着说话打 12356，见第 29 节第 11 条（12356）。家里别囤安眠药和农药，见第 1 节第 25 条（自杀念头）。哀伤和情绪卡住半年还在原地，去精神科或临床心理科挂号，见第 29 节第 8 条（哀伤过了半年）。

3. 精神障碍住院以自愿为原则，只有两种情形可以不经本人同意

- 成本：不花钱。把两条情形记住，需要时能说出口。
- 说人话：家属或单位一句话，不能把一个人留在精神病院住院。法律只认两种情况：已经伤害自己或有这个危险，已经危害别人或有这个危险。第一种要监护人同意才能收。对诊断有异议的，三天内可以要求再次诊断，之后还能自己委托鉴定。
- 收益：《精神卫生法》第三十条写明「精神障碍的住院治疗实行自愿原则」。只有诊断结论和病情评估表明就诊者是严重精神障碍患者、并且有下列情形之一的，才应当实施住院治疗。一是「已经发生伤害自身的行为，或者有伤害自身的危险的」。二是「已经发生危害他人安全的行为，或者有危害他人安全的危险的」。第三十一条：属于第一种情形的，经监护人同意医疗机构才实施住院治疗，监护人不同意的不得实施。第三十二条：属于第二种情形而本人或者监护人有异议的，可以要求再次诊断，应当自收到诊断结论之日起三日内提出，由二名初次诊断医师以外的精神科执业医师作出；对再次诊断结论仍有异议的，可以自主委托依法取得执业资质的鉴定机构做精神障碍医学鉴定。第三十五条：再次诊断结论或者鉴定报告表明不能确定为严重精神障碍患者、或者患者不需要住院治疗的，医疗机构不得对其实施住院治疗。第七十八条：将非精神障碍患者故意作为精神障碍患者送入医疗机构治疗的，依法承担赔偿责任（全国，2013 年 5 月 1 日起施行，2018 年修正）
- 证据等级：A
- 来源：中华人民共和国精神卫生法（2018 年修正，第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第七十八条）。<https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7448a066d>
- 备注：反过来，也不是谁都不能送医。第二十八条规定，疑似精神障碍患者已经发生伤害自身、危害他人安全的行为，或者有这个危险的，其近亲属、所在单位、当地公安机关应当立即采取措施予以制止，并将其送往医疗机构进行精神障碍诊断。医疗机构接到送诊的，不得拒绝作出诊断。所以「送去做诊断」和「留下来住院」是两道门，前一道低，后一道高。第七十五条列了医疗机构的责任，违反规定实施约束隔离、把非精神障碍患者诊断成精神障碍患者，要被处分直至吊销执业证书。身边人有伤人冲动时怎么办，见第 8 节。

4. 长期照护家里残疾人的那个人，自己的身体要有人盯着

- 成本：不花钱。把照护的活分出去一部分，自己去做一次体检。

- 说人话：照护者累垮不是矫情。一项美国研究跟踪了八百多位老人四年。一边照护失能的配偶、一边报告自己精神吃力的那批人，死亡风险比不照护的人高约六成。照护但不觉得吃力的人，没有出现这种升高。所以要盯的不是照护本身，是那份长期紧绷。
- 收益：研究是前瞻性人群队列，1993 到 1998 年，平均随访 4.5 年，在美国四个社区做。392 名照护者和 427 名非照护者，年龄 66 到 96 岁，都与配偶同住。四年内 103 人（12.6%）死亡。调整社会人口学因素、已有疾病和亚临床心血管疾病之后，一边照护一边报告有精神或情绪紧张的人，死亡风险比非照护对照高 63%（RR 1.63，95% CI 1.00–2.65，可信范围）。照护但未报告紧张的人（RR 1.08，95% CI 0.61–1.90）和配偶失能但本人不照护的人（RR 1.37，95% CI 0.73–2.58），调整后的死亡率都没有升高
- 证据等级：A
- 来源：Schulz R, Beach SR (1999). Caregiving as a risk factor for mortality: the Caregiver Health Effects Study. JAMA, 282(23):2215-2219. <https://doi.org/10.1001/jama.282.23.2215>
- 备注：争议：这项研究的可信范围下限正好压在 1.00 上，「没有差别」这个可能性没有被完全排除。人群是与配偶同住的美国老人，照护对象是失能的老年配偶，套到照护年轻残疾家属的人身上属于往外推。它能说明的是方向：吃力的那部分人风险更高。能分出去的照护活尽量分出去，托养和日间照料服务问当地残联和民政。照护者自己的慢性病别停药，见第 16 节第 1 条（药按医嘱吃满）。这条的受益人是你自己。

5. 长期坐轮椅的，坐垫换成减压型，每天看一遍坐骨和尾骨

- 成本：一个减压坐垫几百元到上千元。每天看一遍，一分钟。
- 说人话：普通海绵坐垫压久了会把皮肤压破，破了愈合很慢，容易感染。养老院里用减压坐垫的老人，坐骨那里的压疮明显更少，但把尾骨一起算就没看出差别。轮椅本身也要按人的尺寸配，别买个通用款就算了。
- 收益：这项随机临床试验在 12 家养老院做，2004 到 2008 年招募 232 名 65 岁以上、每天坐轮椅 6 小时以上、Braden 评分 18 分以下的住户。所有人先配了合身的轮椅，再随机分成两组。一组用皮肤保护型坐垫（空气、黏性流体加泡沫、或者凝胶加泡沫），一组用 7.6 厘米厚的分段式泡沫坐垫。随访 6 个月或者到发生压疮为止。坐骨结节部位的压疮，分段泡沫组 8 例（6.7%），皮肤保护型坐垫组 1 例（0.9%）， $P=0.04$ 。把坐骨和骶尾部的压疮合起来算，分段泡沫组 21 例（17.6%），皮肤保护型坐垫组 12 例（10.6%）， $P=0.14$ ，没有做出差别
- 证据等级：B
- 来源：Brienza D, Kelsey S, Karg P, et al. (2010). A randomized clinical trial on preventing pressure ulcers with wheelchair seat cushions. Journal of the American Geriatrics Society, 58(12):2308-2314. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2010.03168.x>
- 备注：定 B 的原因有两条。一是样本只有 232 人，主要终点的 P 值 0.04 刚过线，次要终点没有做出差别。二是人群是养老院里的高龄住户，套到年轻的轮椅使用者身上属于往外推。试验里所有人都先配了合身的轮椅，所以「合身」和「坐垫」是一起起作用的，别只换坐垫。长期卧床的压疮防护，气垫床和定时翻身，见第 17 节第 8 条（压疮）。基本型辅助器具的配置补贴怎么申请，见本节第 7 条（去县级残联问全）。

6. 别买「能治好瘫痪、失明、耳聋」的疗法和器械

- 成本：不花钱，是省钱。难在家里人抱着希望，劝不住。
- 说人话：广告法把话说死了。医疗、药品、医疗器械的广告，不许保证疗效，不许说治愈率和有效率，不许找人现身说法。所以「三个疗程站起来」「多少人已经康复」这类话本身就是违法广告，不用再研究它讲的原理。不是医疗器械的东西，连提治病都不允许。
- 收益：《广告法》第十六条规定，医疗、药品、医疗器械广告不得含有下列内容：「（一）表示功效、安全性的断言或者保证；（二）说明治愈率或者有效率；（三）与其他药品、医疗器械的功效和安全性或者其他医疗机构比较；（四）利用广告代言人作推荐、证明」。第十七条规定，除医疗、药品、

医疗器械广告外，「禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能，并不得使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语」。第四条规定，广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者，广告主应当对广告内容的真实性负责（全国，2021 年修正）

- 证据等级：A
- 来源：中华人民共和国广告法（2021 年修正，第四条、第十六条、第十七条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081817ab231eb017abd6bd860052d>
- 备注：判断方法只有一条：看它敢不敢把话说满。正规医院的康复科不会承诺你几个疗程能站起来。碰到这类宣传，向 12315 或者当地市场监管部门举报。保健品那一套话术是同一个路子，见第 6 节第 10 条（保健品）。已经买了想退钱，按网购和预付式消费的办法走，见第 5 节第 29 条（网购认平台规则）。这条的受益人是你自己和家人。

7. 残疾人证办下来之后，去县级残联把能申请的东西一次问全

- 成本：不花钱。去一趟县级残联，问一上午。后面要跑的部门不止一个。
- 说人话：残疾人证本身不发钱，它是一把钥匙。接在它后面的是好几笔各自独立的待遇，每一笔都要自己去申请，不会自动上门。第一次去残联，就把清单上的项目一项项问过来，比来回跑几趟省事。
- 收益：证接上的待遇至少六项，各有各的出处。一是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，见第 7 节第 8 条（两项补贴）。二是残疾儿童康复救助，见本节第 8 条（康复救助）。三是基本型辅助器具配置补贴，依据是《残疾预防和残疾人康复条例》第二十六条。四是家庭无障碍设施改造补贴，见本节第 9 条（坡道扶手和浴室改造）。五是按比例就业和就业服务，见本节第 10 条（主动说明持证）。六是个人所得税减征，见本节第 11 条（个税减征）。《残疾预防和残疾人康复条例》第二十六条还写明，国家通过实施重点康复项目为城乡贫困残疾人、重度残疾人提供基本康复服务，「按照国家有关规定对基本型辅助器具配置给予补贴」。第二十条规定，县级以上人民政府有关部门和残联应当利用社区资源，设立康复场所或者购买服务，开展康复指导、日常生活能力训练、康复护理、辅助器具配置、信息咨询和转介等社区康复工作（全国，2017 年 7 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2017). 残疾预防和残疾人康复条例（第二十条、第二十六条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-02/27/content_5171308.htm
- 备注：办证本身的流程见第 24 节第 10 条（残疾人证）。补贴标准和具体办法多数由省一级定，同一项在两个省能差出好几倍。问的时候把每一项的名字记下来，回家按名字在当地残联官网和政府网站上再查一遍原文件，不要只听柜台上的口头说法。别指望一次问全，隔一年再去问一次，政策会变。

8. 孩子不满 7 岁又有残疾或者孤独症的，去县级残联申请康复救助

- 成本：不花钱。到县级残联交一次申请，然后在定点机构里选一家。
- 说人话：国家给 0 到 6 岁的残疾儿童和孤独症儿童建了一套康复救助制度，管手术、辅助器具和康复训练。救助对象先保困难家庭，地方财力允许的可以放宽年龄和家庭经济条件。这一段是康复效果最好的窗口，别拖到该上学了再说。机构要从残联的定点名单里挑。
- 收益：《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》写明，救助对象为符合条件的 0—6 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童，残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童，以及其他经济困难家庭的残疾儿童。其他经济困难家庭的具体认定办法由县级以上地方人民政府制定。文件还写明「有条件的地区，可扩大残疾儿童康复救助年龄范围，也可放宽对救助对象家庭经济条件的限制」。经费保障标准由县级以上地方人民政府依据本地财力状况、保障对象数量、残疾类别等分类确定，并建立动态调整机制。上位依据是《残疾预防和残疾人康复条例》第二十六条：国家建立残疾儿童康复救助制度，「逐步实现 0—6 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童免费得到手术、辅助器具配置和康复训练等服务」（全国，2018 年起）

- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2018). 关于建立残疾儿童康复救助制度的意见（国发〔2018〕20号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-07/10/content_5305296.htm；国务院 (2017). 残疾预防和残疾人康复条例（第二十六条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-02/27/content_5171308.htm
- 备注：救助标准由各省定，先在当地残联官网查「残疾儿童康复救助实施办法」。定点机构名单也在残联手上。文件要求残联会同有关部门加强定点康复机构的准入和退出监管，建立定期检查和综合评估机制，并建立黑名单制度。不在名单里的机构，钱要自己全出，出了事也难追。这条的受益人是你的孩子，属于第二档。承诺「包好」的机构按本节第6条（能治好瘫痪）处理。

9. 家里的坡道、扶手和浴室改造，可以向县级以上政府申请补贴

- 成本：申请不花钱。改造本身多数有补贴，自己可能还要补一部分。要跑残联和街道。
- 说人话：《无障碍环境建设法》写了一条：县级以上政府应当支持、指导家庭无障碍设施改造，对符合条件的残疾人、老年人家庭应当给予适当补贴。这类项目一般由残联牵头，按年度名额做，所以要早点去登记。补多少、改哪几项由各地定。
- 收益：《无障碍环境建设法》第十九条：「县级以上人民政府应当支持、指导家庭无障碍设施改造。对符合条件的残疾人、老年人家庭应当给予适当补贴。」第十八条规定，对既有的不符合无障碍设施工程建设标准的居住建筑、居住区、公共建筑、公共场所、交通运输设施、城乡道路等，县级以上人民政府应当根据实际情况制定有针对性的无障碍设施改造计划并组织实施。第六十二条规定，任何组织和个人有权向政府有关主管部门提出加强和改进无障碍环境建设的意见和建议，对违反本法规定的行为进行投诉、举报；主管部门接到投诉举报「应当及时处理并予以答复」。第六十三条规定，对违反本法规定损害社会公共利益的行为，人民检察院可以提出检察建议或者提起公益诉讼（全国，2023年9月1日起施行）
- 证据等级：B
- 来源：中华人民共和国无障碍环境建设法（第十八条、第十九条、第六十二条、第六十三条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff80818188d7430b0189018493370940>
- 备注：定B是因为法律只写了「应当给予适当补贴」，补多少、谁算符合条件全交给地方，没有全国统一的数字。先在当地残联官网查「困难重度残疾人家庭无障碍改造」。名额多数按年度分配，排队要早。小区加装电梯、楼道改造是另一套流程，走住建部门。公共场所的无障碍设施不达标，按第六十二条向主管部门投诉，它要给你答复。

10. 找工作时主动说明自己持证，企业招你能抵掉一笔钱

- 成本：不花钱。面试时多说一句话。难在开口。
- 说人话：单位安排残疾人就业的比例不得低于在职职工总数的1.5%，具体比例由省里定。达不到就要按差额人数交残疾人就业保障金，一个人头按本单位上年职工年平均工资算。所以招你不只是照顾，是实打实省钱。面试时把持证这件事说清楚，对方自己算得过来这笔账。
- 收益：《残疾人就业条例》第八条：「用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%。具体比例由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区的实际情况规定。」第九条：达不到所在地省级人民政府规定比例的，应当缴纳残疾人就业保障金。《残疾人就业保障金征收使用管理办法》第八条给了公式：「保障金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资」。第十六条：自工商登记注册之日起3年内，对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数20人以下（含20人）的小微企业，免征保障金。《残疾人保障法》第三十六条规定，国家对安排残疾人就业达到、超过规定比例或者集中安排残疾人就业的用人单位，依法给予税收优惠（全国，残疾人就业条例2007年5月1日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2007). 残疾人就业条例（第八条、第九条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6646.htm；财政部、国家税务总局、中国残联 (2015). 残疾人就业保障金征收使用

管理办法（财税〔2015〕72号，第六条、第八条、第十六条）。http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2015-09/15/content_5650063.htm；中华人民共和国残疾人保障法（第三十六条）。<https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f1d134c88132b>

- 备注：对刚注册三年内、20人以下的小微企业，这个理由不成立，别指望。保障金的减免政策这些年一直在调，具体以当年财政部的公告为准。另外，按比例就业要求的是真实用工。挂名领工资、让单位拿你去抵保障金，是骗取行为，你也会被牵进去。就业困难人员认定和社保补贴见第7节第12条（就业困难人员）。职业培训补贴见第7节第13条（职业培训补贴）。这条的受益人是你自己。

11. 残疾人的个人所得税可以减征，减多少打电话问省税务局

- 成本：不花钱。申报时勾一项，或者交一次备案材料。
- 说人话：个人所得税法写着，残疾人的所得可以减征个税。但是减多少、减多久，法律交给了省级政府定，所以各省不一样。有的省按年度定一个减免限额，有的按比例减。办法是打12366问当地税务局，或者在个人所得税App里找减免事项。
- 收益：《个人所得税法》第五条：「有下列情形之一的，可以减征个人所得税，具体幅度和期限，由省、自治区、直辖市人民政府规定，并报同级人民代表大会常务委员会备案：（一）残疾、孤老人员和烈属的所得；（二）因自然灾害遭受重大损失的。」《残疾人保障法》第三十六条另外规定，国家对从事个体经营的残疾人，依法给予税收优惠，并免除行政事业性收费（全国，个人所得税法2019年1月1日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：中华人民共和国个人所得税法（2018年修正，第五条）。<https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf724bd0609>；中华人民共和国残疾人保障法（第三十六条）。<https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f1d134c88132b>
- 备注：收益量级定「小」，是因为法律本身没给数字，多数省份的减免额一年在几百到几千元这个量级。钱不算多，但办一次能长期用，值得跑。具体到你这个省减多少，只有当地税务局的公告算数，网上转的对照表常年过期。自己开小店的，行政事业性收费按《残疾人保障法》第三十六条免除，办执照时主动提。

12. 导盲犬可以带进公共场所和公共交通，盲人免费坐市内公交

- 成本：不花钱。被拦下来时要开口引法条，可能要僵持一会儿。
- 说人话：法律写明，公共场所和公共交通要为带导盲犬、导听犬、辅助犬的残疾人提供便利。盲人凭有效证件免费坐市内公交、地铁和渡船，残疾人可以免费带随身必备的辅助器具。被拦下来时把这两条说出来，不行就投诉。
- 收益：《无障碍环境建设法》第四十六条：「公共场所经营管理单位、交通运输设施和公共交通运输工具的运营单位应当为残疾人携带导盲犬、导听犬、辅助犬等服务犬提供便利。」第三十五条规定，政务服务便民热线和报警求助、消防应急、交通事故、医疗急救等紧急呼叫系统，应当逐步具备语音、大字、盲文、一键呼叫等无障碍功能。第六十二条规定，任何组织和个人有权对违反本法规定的行为投诉、举报，主管部门应当及时处理并予以答复。《残疾人保障法》第五十条：「盲人持有效证件免费乘坐市内公共汽车、电车、地铁、渡船等公共交通工具。盲人读物邮件免费寄递。」同条还规定，县级以上人民政府对残疾人搭乘公共交通工具应当给予便利和优惠，残疾人可以免费携带随身必备的辅助器具（全国，无障碍环境建设法2023年9月1日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：中华人民共和国无障碍环境建设法（第三十五条、第四十六条、第六十二条）。<https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff80818188d7430b0189018493370940>；中华人民共和国残疾人保障法（第五十条）。<https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f1d134c88132b>
- 备注：法律写的是「提供便利」，没有配罚则，所以现场僵持时对方不一定立刻让步。手机里存一张法条截图，比背条号管用。当场解决不了就按第六十二条投诉，主管部门要答复。铁路和民航另

有自己的规定，出行前先打客服确认。免费乘车的「有效证件」各地认的不完全一样，去当地残联问清楚认哪一种。

13. 残疾人参加高考可以申请合理便利，用盲文卷的考试时间加一半

- 成本：不花钱。要在省里规定的时间内交一次书面申请，还要到现场确认。
- 说人话：残疾考生参加高考，可以申请盲文卷、大字卷、免外语听力、单独考场、带助听器和轮椅进场，考试时间也能延长。这些不会自动给，要按省里规定的时间交书面申请，附第二代以上的残疾人证。对结果不服，可以找省教育厅申请复核。
- 收益：《残疾人参加普通高等学校招生全国统一考试管理规定》第五条列了十二项合理便利。包括为视力残疾考生提供现行盲文试卷、大号试卷或者普通试卷；为听力残疾考生免除外语听力考试；允许视力残疾考生携带盲文笔、盲文手写板、无存储功能的盲文打字机、无存储功能的电子助视器、盲杖、光学放大镜等辅助器具；允许听力残疾考生携带助听器、人工耳蜗；允许行动不便的考生使用轮椅、助行器，有特殊需要的可以自带特殊桌椅。延长时间的幅度写在第五条第六项：「使用盲文试卷的视力残疾考生的考试时间，在该科目规定考试总时长的基础上延长 50%；使用大号试卷或普通试卷的视力残疾考生、因脑瘫或其他疾病引起的上肢无法正常书写或无上肢考生等书写特别困难考生的考试时间，在该科目规定考试总时长的基础上延长 30%」。此外还有优先进入考点考场、单独标准化考场、配备引导辅助人员和手语翻译人员等。第七条规定申请程序：考生按省级教育考试机构规定的时间、地点、方式提出正式书面申请，并提供本人第二代及以上残疾人证；由专家组现场确认并综合评估，省级教育考试机构出具《告知书》。第八条规定，考生对《告知书》有异议，可以向省级教育行政部门提出书面复核申请。第九条规定，免除外语听力的，外语科成绩按「笔试成绩×外语科总分值/笔试部分总分值」计算。第十八条规定，残疾人参加其他国家教育考试需要合理便利的，可以参照本规定执行（全国，2017 年 4 月 7 日发布施行）
- 证据等级：A
- 来源：教育部、中国残联（2017）. 残疾人参加普通高等学校招生全国统一考试管理规定（教学〔2017〕4 号，第五条、第七条、第八条、第九条、第十八条）. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-04/12/content_5650060.htm
- 备注：申请时间由各省定，写在当年的高考报名办法里，错过就没有了。所以高三上学期就要去省教育考试院官网确认时间。第十八条还规定，研究生考试、成人高考这些国家教育考试，也可以参照申请。上学阶段学校不得拒收那一条见本节第 14 条（学校不得拒收）。这条的受益人是你自己或者你的孩子。

14. 残疾孩子申请入学，学校不得拒收；到不了校的由教育局安排送教上门

- 成本：不花钱。要交一次申请，可能要经过一次评估。学校推脱时得往上找教育局。
- 说人话：幼儿园和各类学校，对符合条件的残疾孩子申请入学不得拒收，普通职业学校也一样。孩子需要专人护理、到不了学校的，由县教育局安排送教上门或远程上课，照样有学籍。入学和转学由教育局请专家委员会评估后决定，不由学校自己说了算。
- 收益：《残疾人教育条例》第七条：「学前教育机构、各级各类学校及其他教育机构应当依照本条例以及国家有关法律、法规的规定，实施残疾人教育；对符合法律、法规规定条件的残疾人申请入学，不得拒绝招收。」第二十九条：「普通职业学校不得拒绝招收符合国家规定的录取标准的残疾人入学，普通职业培训机构应当积极招收残疾人入学。」条例还规定，适龄残疾儿童、少年需要专人护理、不能到学校就读的，由县级人民政府教育行政部门统筹安排，通过提供送教上门或者远程教育等方式实施义务教育，并纳入学籍管理。第二十条规定，县级人民政府教育行政部门应当会同卫生行政部门、民政部门、残疾人联合会，建立由教育、心理、康复、社会工作等方面专家组成的残疾人教育专家委员会，由它评估身体状况、接受教育的能力和适应学校学习生活的能力并提出入学、转学建议；评估结果属于孩子的隐私，有关单位和工作人员负有保密义务。第二十三条规定，在普通学校随班就读的残疾学生，可以适用普通义务教育的课程设置方案、课程标准和教材，但是

对其学习要求可以有适度弹性。第五十二条规定，残疾人参加国家教育考试需要必要支持条件和合理便利的，可以提出申请（全国，2017 年 5 月 1 日起施行）

- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2017). 残疾人教育条例（第七条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第五十二条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-02/23/content_5170264.htm
- 备注：学校口头说「我们这儿没条件」不算数。要它出书面答复，拿着书面答复去找县教育局。评估是教育局委托专家委员会做的。第二十三条那句「学习要求可以有适度弹性」很有用，遇到学校拿成绩当理由劝退时可以引。孩子在校被欺凌怎么留证据、学校必须走哪道程序，见第 30 节第 3 条（校园欺凌）。高考的合理便利见本节第 13 条（合理便利）。这条的受益人是你的孩子。

15. 右下肢或者双下肢没了也能考驾照，准驾车型叫 C5

- 成本：学费和普通驾照差不多，多数地方几千元。车要改装成手动操控。每三年查一次身体。
- 说人话：右下肢或双下肢没了、动不了，但能自己坐稳、上肢条件够的人，可以考残疾人专用的自动挡小车驾照，代号 C5。一只手掌缺失的也能申请。单眼视力障碍、听力障碍的人各有能考的车型。体检要去省里认定的专门医院做。
- 收益：《机动车驾驶证申领和使用规定》附件 1 把身体条件写得很细。第 8 目：「右下肢、双下肢缺失或者丧失运动功能但能够自主坐立，且上肢符合本项第 5 目规定的，可以申请残疾人专用小型自动挡载客汽车准驾车型的机动车驾驶证。一只手掌缺失，另一只手拇指健全，其他手指有两指健全，上肢和手指运动功能正常，且下肢符合本项第 6 目规定的，可以申请残疾人专用小型自动挡载客汽车准驾车型的机动车驾驶证」。第 6 目：单独左下肢缺失或者丧失运动功能、但右下肢正常的，可以申请小型自动挡汽车准驾车型。视力一项：「单眼视力障碍，优眼裸视力或者矫正视力达到对数视力表 5.0 以上，且水平视野达到 150 度的」，可以申请小型汽车、小型自动挡汽车、低速载货汽车、三轮汽车、残疾人专用小型自动挡载客汽车准驾车型。听力一项：有听力障碍但佩戴助听设备能够辨别声源方向的，可以申请小型汽车、小型自动挡汽车准驾车型，驾驶时应当佩戴助听设备。第八十五条规定，办理残疾人专用小型自动挡载客汽车驾驶证业务时提交的身体条件证明，应当由经省级卫生健康行政部门认定的专门医疗机构出具。持这一准驾车型的人应当每三年进行一次身体检查，在记分周期结束后三十日内提交身体条件证明。第七十八条规定，驾驶时应当按规定在车身设置残疾人机动车专用标志（全国，公安部令第 172 号修正，2025 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：公安部令第 172 号. 机动车驾驶证申领和使用规定（第七十八条、第八十五条、附件 1）. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_11866/202502/content_7004031.html
- 备注：门槛低得多的是残疾人机动轮椅车。《道路交通安全法》第一百一十九条把它列进非机动车，所以不用驾照；第五十八条规定，残疾人机动轮椅车在非机动车道内行驶时最高时速不得超过十五公里。C5 的车要装手动油门和刹车，改装要找有资质的厂家，改完去车管所变更登记。三个记分周期结束后一年内不提交身体条件证明，驾驶证会被注销。

16. 康复在有康复医学科的正规机构做，强度听治疗师的，不是越猛越好

- 成本：住院康复每天几百元，自费的那部分因地而异。时间按月算。每天都要练，很枯燥。
- 说人话：把人接回家躺着等自然恢复，是最常见的错。中风后由多学科团队有组织地照护，一年后还活着、还能住在家里的人更多。但也别自己加码，中风后 24 小时内练得更早、更勤、更多，三个月后的结果反而更差。练多少、什么时候练，听康复科和治疗师的。
- 收益：Cochrane 系统综述纳入 29 项试验、5902 名参与者，比较有组织的住院卒中单元照护和其他照护方式。随访到末次（中位 1 年）时，不良结局（死亡、残障或者需要机构照护）的比值比是 0.77（95% CI 0.69–0.87，可信范围），死亡的比值比是 0.76（95% CI 0.66–0.88），死亡或者依赖他人的比值比是 0.75（95% CI 0.66–0.85），证据质量中等。换算成绝对数，每 100 人接受卒中单元照护，多 2 人存活、多 6 人住在家里、多 6 人生活自理。另一方面，AVERT 试验在 5 个国家的 56 个急性卒中单元随机分配 2104 名患者，比较「常规照护」和「常规照护加超早期高强度活动」。三个月时结局

良好（改良 Rankin 量表 0–2 分）的，超早期组 480 人（46%），常规组 525 人（50%），调整后比值比 0.73（95% CI 0.59–0.90， $P=0.004$ ）。死亡是 88 人比 72 人，没有做出差别（比值比 1.34，95% CI 0.93–1.93， $P=0.113$ ）

- 证据等级：A
- 来源：Langhorne P, Ramachandra S; Stroke Unit Trialists' Collaboration (2020). Organised inpatient (stroke unit) care for stroke: network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews, 4:CD000197. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000197.pub4>; AVERT Trial Collaboration group (2015). Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial. Lancet, 386(9988):46-55. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60690-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60690-0)
- 备注：争议：这两项证据都来自卒中，套到脊髓损伤、截肢、烧伤这些别的致残原因上属于往外推。AVERT 那一项说明的是「越早越猛」不成立，不是「早期活动没用」。试验里两组绝大多数人都在 24 小时内下了床，差的是频次和总量。挑机构时看它有没有康复医学科、有没有专职的康复治疗师和作业治疗师，别只看招牌上「康复」两个字。基层和三级医院之间怎么转、起付线怎么算，见第 24 节第 1 条（逐级转诊）。社区康复和辅助器具配置见本节第 7 条（去县级残联问全）。

17. 听力下降就去配助听器，配它的理由是听得见，不是防痴呆

- 成本：助听器几千到几万元，多数要自费。要验配，还要来回调试几次。
- 说人话：「戴助听器能防痴呆」这个说法目前没有立住。一项近千人的三年试验，总体上没有做出差别。只有在本来认知下降风险就偏高的那部分人里看到了差别。所以配助听器的理由是当下听得见、能和人说话、过马路能听见车，不是为了几十年以后的脑子。
- 收益：ACHIEVE 试验在美国 4 个社区做，纳入 977 名 70 到 84 岁、有未经治疗的听力损失、没有明显认知障碍的人。随机分成两组，一组接受听力干预（听力咨询和配助听器），一组接受健康教育对照，每 6 个月随访一次。主要终点是 3 年的整体认知评分变化。合并两个来源人群的主要分析里，两组没有显著差别：听力干预组 -0.200（95% CI -0.256 到 -0.144），对照组 -0.202（95% CI -0.258 到 -0.145），差值 0.002（95% CI -0.077 到 0.081）， $P=0.96$ 。一项预设的敏感性分析显示，干预效果在两个来源人群之间存在差异（交互作用 $P=0.010$ ）。来自那项长期心血管健康观察研究的参与者年龄更大、认知下降的危险因素更多、基线认知分更低。研究者的结论是，听力干预可能在认知下降风险较高的人群里减少 3 年的认知变化，在风险较低的人群里则不能。试验没有报告归因于研究的严重不良事件
- 证据等级：A
- 来源：Lin FR, Pike JR, Albert MS, et al.; ACHIEVE Collaborative Research Group (2023). Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet, 402(10404):786-797. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)01406-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01406-X)
- 备注：争议：网上常见的「助听器让认知下降少了近一半」来自这项试验里的一个亚组，不是它的主要结果，主要结果是两组没有差别。「配助听器」和「防痴呆」要分开看：前者该做，后者别当成理由。听力残疾考生高考可以免外语听力，见本节第 13 条（合理便利）。有听力障碍的人开车应当佩戴助听设备，见本节第 15 条（C5）。

18. 说一个成年人「管不了自己的事」，要向法院申请认定，家属说了不算

- 成本：向法院申请要交诉讼费，一般几十元到一百元。鉴定费另算，通常几千元，先由申请人垫。走完要几个月。
- 说人话：一个成年人是不是「无民事行为能力」或者「限制民事行为能力」，只有法院能认定。家属、单位、居委会都不能自己说了算。要由利害关系人或者有关组织向法院申请。反过来，智力或者精神健康恢复了，也可以申请认定他恢复行为能力。这道程序既是限制，也是保护。
- 收益：《民法典》第二十一条：「不能辨认自己行为的成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。」第二十二条：「不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人，

实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。」第二十四条：「不能辨认或者不能完全辨认自己行为的成年人，其利害关系人或者有关组织，可以向人民法院申请认定该成年人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人。」同条还规定，被认定之后，经本人、利害关系人或者有关组织申请，人民法院可以根据其智力、精神健康恢复的状况，认定其恢复为限制民事行为能力人或者完全民事行为能力人。有关组织包括：居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、依法设立的老年人组织、民政部门等。第二十三条规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人（全国，2021 年 1 月 1 日起施行）

- 证据等级：A
- 来源：中华人民共和国民法典（第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf>
- 备注：申请走的是法院的特别程序，比普通民事案件快，但仍要几个月。要提交医院的诊断证明，法院多数还会委托司法鉴定，鉴定费通常几千元，由申请人先垫。不经过这道程序就替人签字、处分他的财产，事后可能被认定无效，房子卖了也可能要退回来。还要记住一点：限制民事行为能力不等于什么都不能做。和他的智力、精神状况相适应的事，以及纯得好处的事，他自己就能做，别一概代办。监护人怎么定见本节第 19 条（监护人）。

19. 成年人的监护人按法定顺序定；被监护人伤了别人，由监护人赔

- 成本：不花钱。有争议时要到居委会、村委会、民政部门或者法院去解决。
- 说人话：成年人失去行为能力后，监护人按顺序来：配偶，父母和子女，其他近亲属，最后是愿意担任的其他人或组织。争起来了由居委会、村委会或民政部门指定，不服可以找法院。人还清醒时可以书面指定将来的监护人。被监护人伤了别人，由监护人赔。
- 收益：《民法典》第二十八条：无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：「（一）配偶；（二）父母、子女；（三）其他近亲属；（四）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。」第三十一条：对监护人的确定有争议的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定，对指定不服的可以向人民法院申请指定，也可以直接向人民法院申请。指定时「应当尊重被监护人的真实意愿，按照最有利于被监护人的原则」。指定之前权益处于无人保护状态的，由居民委员会、村民委员会、法律规定的有关组织或者民政部门担任临时监护人。第三十三条：「具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人」。第一千一百八十八条：「无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任。」有财产的，从本人财产中支付赔偿费用，不足部分由监护人赔偿。第一千一百八十九条：监护人将监护职责委托给他人的，监护人仍应当承担侵权责任，受托人有过错的承担相应的责任（全国，2021 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：中华人民共和国民法典（第二十八条、第三十一条、第三十三条、第一千一百八十八条、第一千一百八十九条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf>
- 备注：第三十三条那条就是意定监护。趁人清醒时用书面形式把人选定下来，能省掉后面一大半争议，具体怎么写见第 17 节第 1 条（意定监护）。赔偿那一段要当心：把人交给托养机构或者亲戚照看，责任仍在监护人身上，受托人只在自己有过错时承担相应责任。所以给被监护人买一份监护人责任保险是有意义的。《精神卫生法》第七十八条还规定，监护人遗弃患者或者不履行监护职责造成损害的，依法承担赔偿责任。

20. 因为残疾被拒招、不转正、少发钱，可以告，但先把过程成本算清

- 成本：律师费几千到几万元，自己出。一审普通程序 6 个月起，可以延长。证据要自己保存。

- 说人话：法律禁止在招用、转正、晋级、评职称、报酬、社保上歧视残疾人。你可以向主管部门投诉，也可以去法院告。但打赢了官司，对方也不替你出律师费。所以先投诉，同时申请法律援助，再考虑打官司。
- 收益：《残疾人保障法》第三条：「禁止基于残疾的歧视。禁止侮辱、侵害残疾人。」第三十八条：「在职工的招用、转正、晋级、职称评定、劳动报酬、生活福利、休息休假、社会保险等方面，不得歧视残疾人。」同条还规定，残疾职工所在单位应当根据残疾职工的特点提供适当的劳动条件和劳动保护，并根据实际需要对劳动场所、劳动设备和生活设施进行改造。第六十四条：「违反本法规定，在职工的招用等方面歧视残疾人的，由有关主管部门责令改正；残疾人劳动者可以依法向人民法院提起诉讼。」《残疾人就业条例》第四条：「禁止在就业中歧视残疾人。」第十三条：用人单位不得在晋职、晋级、评定职称、报酬、社会保险、生活福利等方面歧视残疾职工。《法律援助法》第四十二条规定，申请人有材料证明属于「无固定生活来源的未成年人、老年人、残疾人等特定群体」的，免予核查经济困难状况。第四十五条规定，法律援助机构为老年人、残疾人提供法律援助服务的，应当根据实际情况提供无障碍设施设备和服务（全国）
- 证据等级：A
- 来源：中华人民共和国残疾人保障法（第三条、第三十八条、第六十四条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f1d134c88132b>；国务院 (2007). 残疾人就业条例（第四条、第十三条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6646.htm；中华人民共和国法律援助法（第四十二条、第四十五条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081817b6472a3017b6577820f0061>
- 备注：过程成本必须先算。一审普通程序 6 个月起，可以延长；简易程序 3 个月。律师费不在《诉讼费用交纳办法》第六条列的诉讼费用里，第二十九条的「败诉方负担」不包括律师费。所以先走两条成本低的路：向人社部门或者残联投诉，由主管部门责令改正；同时申请法律援助，第四十二条对残疾人免予核查经济困难状况。取证是最难的一关。面试被拒时，对方很少留下书面理由，能录音、能留下聊天记录就留。已经入职的按劳动争议走仲裁，留证和时效见第 19 节第 8 条（离职前留证）。这条的受益人是你自己。

34. 家里的常备药别吃出事

退烧药、止痛药、感冒药、胃药、止泻药，很多在药店就能自己买。不用处方能买，不等于怎么吃都行。这一节不讲每种病该吃什么药，只挑一个动作就能避开重后果的几件事。

所有条目按死亡率口径算，包括肝衰竭、胃出血、新生儿肾衰竭这类健康终点。收益大多是「少出一次严重事故」，研究给不出「做了能少几成」的数字，收益量级是按后果轻重判断的，每条备注里写了凭什么定。

已经写在别处的，这里只指路。误服了药或清洁剂先做什么，见第 13 节第 20 条（误服）。慢性病的药按医嘱吃满，见第 16 节第 1 条（药按医嘱吃满）。网上买处方药要先过处方审核，见第 28 节第 6 条（减肥药就去医院拿处方）。

本节条目的受益人是你自己和家人，属于最高的两档。

1. 同时吃两种感冒药或止痛药之前，先看成分表，对乙酰氨基酚只能占一种

- 成本：不花钱。看一眼每盒药的成分表，一两分钟。
- 说人话：很多感冒药里都掺了对乙酰氨基酚，两盒一起吃就是吃了双份，过量会伤肝。在美国，它造成的急性肝衰竭病人里，近三成没等到换肝就死了。国内说明书建议一天最多吃 2 克，吃药期间也别喝酒。
- 收益：美国 22 家医院用 6 年时间连续登记了 662 例急性肝衰竭。其中 275 例（42%）是对乙酰氨基酚造成的，吞下的剂量中位数是 24 克。这 275 人里，131 人（48%）是不小心吃多的，不是故意。不小心吃多的人里，38% 同时吃了两种以上含这个成分的药。这 275 人里，27% 没等到换肝就死了，8% 做了肝移植。国家药监局 2020 年要求非处方药说明书写明：过量使用会引起严重肝损伤，建议一日最大量不超过 2 克。说明书还要写明，尽量避免和含对乙酰氨基酚或其他解热镇痛药的药品合用。美国法规要求这类非处方药在警示第一条写明三种伤肝情形：超过一天最大量，和其他含对乙酰氨基酚的药同吃，用药期间每天喝 3 杯以上的酒。
- 证据等级：B
- 来源：Larson AM, Polson J, Fontana RJ, et al.; Acute Liver Failure Study Group (2005). Acetaminophen-induced acute liver failure: results of a United States multicenter, prospective study. *Hepatology*, 42(6):1364-1372. <https://doi.org/10.1002/hep.20948>；国家药监局关于修订对乙酰氨基酚常释及缓释制剂说明书的公告（2020 年第 15 号）及附件 2《对乙酰氨基酚常释制剂非处方药说明书修订要求》（湖南省药品监督管理局转载）。http://mpa.hunan.gov.cn/mpa/xxgk/tzgg/wjtz/202003/t20200311_11809335.html；21 CFR 201.326(a)(1)(iii)(A) Liver warning. <https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-C/part-201/subpart-G/section-201.326>
- 备注：对乙酰氨基酚也叫扑热息痛。复方感冒药的通用名里带「氨酚」两个字的，比如氨酚伪麻、氨咖黄敏，就含这个成分。拿不准就把几盒药都拿给药店的药师看。定 B 是因为美国那组数字是病例登记，没有对照组，算不出看了成分表能少出多少事。收益定「大」是按后果定的：急性肝衰竭里有近三成直接死亡。

2. 孩子发烧不用阿司匹林、尼美舒利和安乃近，含安乃近的感冒药也不给未成年人吃

- 成本：不花钱。买退烧药时看一眼通用名和成分表。
- 说人话：孩子退烧，这三种药都别用。阿司匹林和瑞氏综合征有关，这种病伤脑伤肝，美国统计里约三成病孩死亡，警告发出后病例少了九成多。尼美舒利 12 岁以下禁用，安乃近 18 岁以下禁用。
- 收益：瑞氏综合征会引起脑病和肝脏脂肪变性，通常出现在流感或水痘之后。美国 1981 到 1997 年的全国监测里，18 岁以下报告了 1207 例。82% 的病孩血里测得到水杨酸，这是阿司匹林这类药的成分。总病死率 31%。1980 年开始发布水杨酸类药的警告。那一年报告了 555 例，是高峰，1987 年起每年不超过 36 例。国家食药监局 2011 年规定，尼美舒利口服制剂禁止用于 12 岁以下儿童。国家药监局 2020 年规定安乃近片禁用于 18 岁以下青少年儿童。含安乃近的复方青蒿安乃近片、重感灵片和重感灵胶囊同样禁用于 18 岁以下。